株式会社dhpケアマネジメント　いいかいご

利用者等からのハラスメント
防止・対応規程

施行　令和8年2月1日

第1章　総則

（目的）

第1条　本規程は、株式会社dhpケアマネジメント　いいかいご（以下「会社」という）の従業員が、利用者またはその家族その他の関係者（以下「利用者等」という）からのハラスメント行為により、心身の安全や就労環境を害されることを防止し、安心して職務に従事できる体制を確保することを目的とする。あわせて、労働契約法、労働安全衛生法その他関係法令の趣旨に則り、会社の安全配慮義務を明確にする。

（適用範囲）

第2条　本規程は、会社に勤務する全従業員（正社員、契約社員、嘱託社員、パートタイマー、アルバイト、登録ヘルパー、派遣社員を含む）に適用する。

2　本規程は、利用者等によるハラスメントを対象とし、従業員間のハラスメントについては「ハラスメント防止規程」及び「職場におけるハラスメントの防止に関する規定」を適用する。

（定義）

第3条　本規程において「ハラスメント」とは、利用者等の言動により従業員が不快感、屈辱感、恐怖感等を受け、健康や就業環境が害される行為をいう。

2　ハラスメントには、次の行為を含む。

（1）身体的暴力

・殴打、押し倒し、突き飛ばし、掴みかかる行為

・物を投げつける、蹴る、刃物等を示すなどの威嚇行為

（2）精神的暴力

・大声での罵倒、威嚇、脅迫、恫喝

・「無能」「役立たず」等の人格を否定する発言

・差別的言動（国籍、性別、年齢、障害、宗教等に基づくもの）

・過度で不合理な要求、業務妨害となる過剰な干渉

（3）セクシュアル・ハラスメント

・性的な冗談や発言、卑猥な言動

・不必要かつ一方的な身体接触

・性的関心の示唆、交際の強要

・性的な言動を拒否したことによる嫌がらせ

（4）ストーカー的言動

・訪問や電話、メール等の執拗な繰り返し

・待ち伏せ、尾行、従業員の私生活への過度な介入

・個人情報を不当に入手・利用しようとする行為

（5）業務妨害行為

・業務の進行を妨げる過剰な監視、干渉、無理難題の要求

・正当な理由なく職員の交代を強要すること

・サービス提供を阻害する虚偽の申し立て

（6）その他社会通念上許容されない行為

・常識的に見て従業員の心身に負担を与え、職務遂行を困難にさせる一切の言動

3　「二次被害」とは、被害を申告した従業員に対する詮索、責任転嫁、報復、中傷、孤立化など、被害を拡大・継続させる行為をいう。

4　認知症等の病状や障害の特性による言動であっても、従業員の安全確保の対象とする。ただし、その対応にあたっては、利用者の病状等を踏まえ、居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）・主治医等と連携してケアの方法を検討する。

第2章　会社の責務

（基本方針）

第4条　会社は、利用者等からのハラスメントを一切容認しない。

2　会社は、従業員の安全と尊厳を守り、報告を行った者に不利益取扱いをしない。

（防止責任者および相談窓口）

第5条　会社は、ハラスメント防止責任者を設置し、その職務は代表取締役が担う。

2　ハラスメント相談窓口は事業所に設置し、管理者（生田 友哉）が担当する。

3　相談窓口は通報を受けた際、速やかに事実確認・初動対応を行い、防止責任者に報告する。

（教育・研修）

第6条　会社は、従業員に対し、次の措置を講じる。

（1）入社時および年1回のハラスメント防止研修の実施

（2）管理職に対する事案対応力強化研修の実施

（3）利用者・家族に対する契約時の「ハラスメント禁止条項」の説明

第3章　従業員の行動指針

（発生時の対応）

第7条　従業員は、利用者等からのハラスメントを受けた場合には、自身の安全を最優先とし、速やかに退避または制止の意思表示を行う。

2　緊急の危険がある場合は、直ちに110番通報等を行うことができる。

3　従業員は、発生から15分以内にサービス提供責任者または管理者へ連絡するものとする。

（報告義務）

第8条　従業員は、当日中に必ず口頭で報告しなければならない。

2　管理者は、当日中に職員の安全確認と精神的ケアを実施し、サービス継続可否を即断する。

3　被害を受けた従業員は、24時間以内に「ハラスメント報告書」を提出する。ただし、心身の状況により困難な場合は、管理者が聞き取りにより作成する。

第4章　会社の対応

（調査）

第9条　防止責任者（代表取締役）は、報告を受けた場合、3日以内に事実確認を行う。

2　調査は、被害職員のヒアリング、同席者・目撃者の聴取、ケアマネジャーへの報告、利用者・家族への確認（安全な場合に限る）等を含む。

3　利用者側には必要に応じて弁明機会を与える。

（レベル判定と対応）

第10条　防止責任者は調査後、直ちに以下の区分に基づき対応を決定する。

1　レベル1（軽度）：注意指導で改善可能な場合

・利用者・家族へ書面での注意・改善要請

・ケアマネジャーへの情報提供

・1か月後の状況確認

2　レベル2（中度）：条件付きでサービス継続可能な場合

・複数職員での訪問を義務化（必要に応じて2人訪問の算定について利用者の同意を得る）

・サービス時間短縮等の条件変更

・月1回の状況確認とケアマネ連携強化

3　レベル3（重度）：サービス継続不能と判断される場合

・契約解除通知（契約書の定めによる予告期間と引継ぎ期間を考慮）

・警察への被害相談・通報

・ケアマネジャー・地域包括支援センター・大阪市と連携した他事業所紹介等、利用者への配慮措置

・代表取締役への緊急報告

第5章　被害職員の保護・支援

（医療・精神的支援）

第11条　会社は、被害職員に対し、医療機関・カウンセリングの利用を支援し、費用について必要な配慮を行う。

2　会社は、被害職員の心身の健康状態を継続的に確認する。

3　会社は、労災申請を含む必要な法的手続を支援する。

（職場環境の配慮）

第12条　会社は、被害職員の希望を尊重し、担当変更や休養措置を講じることができる。

2　会社は、不利益取扱いの禁止を明確にし、必要に応じて文書で確約する。

3　会社は、職場復帰に際し、フォロー体制を整備する。

第6章　再発防止・改善

（社内対応）

第13条　会社は、匿名化した事例を四半期ごとの社内研修で共有し、再発防止を図る。

（利用者・家族への対応）

第14条　会社は、利用者・家族に対し、定期的にハラスメント防止の啓発文書を配布する。

（代表取締役への報告）

第15条　レベル3に該当する案件については、代表取締役が再発防止策を決定する。

第7章　外部対応

（行政への報告・相談）

第16条　会社は、重大事案について大阪市（保険者）に速やかに報告・相談する。

（外部への説明）

第17条　会社は、社会的影響が大きい場合は、代表取締役が適切な外部説明を行う。

第8章　雑則

（マニュアルとの関係）

第18条　本規程に基づく具体的な対応手順は、別途定める「利用者等からのハラスメント防止・対応マニュアル」に従う。

附則

1　本規程の改廃その他定めのない事項は、代表取締役の決定その他関係規程による。

2　本規程は令和8年2月1日から施行する。